



תיק מס' 47/11

המפקח על רישום מקרקעין בנצרת
בפני כב' המפקח יובל וסרקרוג

בעניין:

נציגות בית לב הגליל, מגדל ב'

רח' הבנים טבריה

ע"י עו"ד שמעון לביא ואח'

רח' הרא"ה 18, רמת גן 51203

- ה ת ו ב ע ת

- נגד -

1. שותפות לב הגליל שותפות רשומה מס' -----

באמצעות עו"ד חיים גבעתי

רח' דיזינגוף 10 תל אביב 6424

2. אחדות שהב ----- (בכינוס)

באמצעות עו"ד מוטי כהן

נאמן על נכסי אחדות שהב

רח' היצירה 3, רמת גן

- ה נ ת ב ע י ם

פסק דין

מי מהנתבעים, אם בכלל, הינו בעלים של הדירות נשוא ההליך לצורך תשלום חוב דמי ועד בית, זו השאלה העיקרית שעומדת בפני בהליך הנוכחי.

עיקר המחלוקת:

הנתבעת 1, "שותפות לב הגליל" (להלן: "השותפות" או "הנתבעת"), הייתה בעלת זכויות ב-8 דירות הנופש בבית משותף המכונה "לב הגליל".

הנתבעת ביקשה בשנת 1988 או בסמוך לכך למכור את הדירות לגורמים שונים ובהם לנתבע 2 (להלן: "מר שהב" או "הנתבע").

הצדדים חלוקים בשאלה האם אכן בסופו של יום נמכרו הדירות למר שהב או לצד שלישי או שמא נותרו בבעלות השותפות במועדים נשוא התביעה, ובתוך כך מי מהנתבעים, אם בכלל נדרש לשלם את הוצאות אחזקת הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

יובהר כי שאלות אלה יבחנו להלן, בשים לב ובזיקה להגדרת "בעל דירה" כפי שנקבעה בפרק 11 לחוק המקרקעין, לאור העובדה שעסקינן בבית שטרם נרשם כבית משותף.



העובדות הצריכות לעניין :

1. עסקינן בבית שטרס נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין. הבית נמצא ברחוב הבנים בטבריה ומכונה בית "לב הגליל" וידוע כחלקה 6 בגוש 15014.
2. הבית מורכב ממבנה אחד בו מרכז מסחרי ומעליו בנויים שני מגדלי מגורים. מגדל א' כולל 105 יחידות דיור. **מגדל ב'**, הוא הרלבנטי להליך, כולל 87 יחידות דיור.
3. התובעת, נציגות הבית המשותף של **מגדל ב'**, הגישה תביעה נגד שותפות הגליל משלא שילמה את חלקה היחסי בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף.
4. שותפות לב הגליל חתמה על חוזה פיתוח עם רמ"י (רשות מקרקעי ישראל בעבר מינהל מקרקעי ישראל) ביום 20.11.1978 לצורך בניית הבית המשותף, ובו שני המגדלים ומרכז המסחרי. לימים, לאחר שהנתבעת בנתה את הבית, נמכרו דירות ויחידות שונות, מתוכן לצדדים שונים.
5. אין חולק כי שותפות לב הגליל משמשת גם כיום כ"חברה המשכנת" של הבית המשותף (ר' הודעת רמ"י שהוגשה ביום 27.9.12, המאשרת כי הנתבעת הינה גם החברה המשכנת).
6. תקופת החוב נשוא ההליך הינה **מינואר 2008 ועד 31.12.2012** סכום החוב הנומינאלי עומד על 156,800 ₪ סכום החוב משוערך למועד הגשת התביעה הינו 171,820 ₪.
7. החוב מיוחס ל-8 דירות נופש שנועדו להשכרה בשיטת ה"טיים שרינג". בדירות אלה נמכרו לצדדים שלישיים, שאינם צד להליך, זכויות בשיטת TIME SHARING קרי, מספר שבועות בשנה בהם זכאים אנשים פרטיים לעשות שימוש בדירות לצרכי נופש.
8. מדובר בדירות שמספרן הינו כדלקמן, כפי שהן רשומות ברשות מקרקעי ישראל ואצל החברה המשכנת (שהיא גם הנתבעת 1):
2203, 2305, 2506, 2405, 2210, 2310, 2503 ו-2505 (להלן: "**הדירות**").
9. בשנת 1990 ובשנת 2003 נחתמו חוזי חכירה מול רשות מקרקעי ישראל (להלן – "**רמ"י**") ביחס ליחידות הנ"ל כאשר הנתבעת נרשמה כחוכרת של חלקים בלבד מכל דירה (שיעור החכירה נקבע בניכוי חלק יחסי בהתאם למספר שבועות טיים שרינג שנמכר לצדדים שלישיים).



10. חוזי החכירה של שמונה דירות הנופש הוגשו וסומנו **ת/9א – ת/9ח** – להלן יחד "**הדירות**" או "**דירות הנופש**" או "**דירות הטיים שרינג**". ביחס ל-7 דירות נחתמו חוזי חכירה ביום 8.1.1990. ביחס לדירה אחת (דירה מס' 2210) נחתם חוזה חכירה ביום 28.12.2003 – **ת/9ח**).

11. אין חולק לגבי היקף זכויות הטיים שרינג שנמכרו. התובעת על כן לא דרשה הוצאות אחזקה מלאות (100%) עבור הדירות נשוא ההליך אלא רק את החלק שלטענתה נותר בידי השותפות לאחר מכירת שבועות הטיים שרינג. על כן ביקשה התובעת לחייב את השותפות בשיעור החכירה היחסי בכל דירה בהתאם לחוזים מול רמ"י.

12. בשל כך, הרי שבכל מקום בפסק הדין בו אתייחס לזכויות ב"דירות" הכוונה הינה אך ורק לחלקים מהדירות בהתאם לחוזי החכירה ולא ביחס לדירות בשלמות.

13. השותפות טענה כי בסופו של יום היא מכרה את מלוא זכויותיה בדירות נשוא ההליך למר אחדות שהב, שגם תפס לטענתה את החזקה בדירות. מר שהב הוכרז כפושט רגל ביום 13.3.2006 ולאחר מכן מונה עו"ד מוטי כהן כנאמן של נכסיו (ר' סעיף 85 לסיכומי השותפות ונספח ז' לתצהיר של יצחק שני).

14. יצויין כי ההליך הנוכחי נמשך זמן רב (משנת 2011) בין היתר, נוכח בקשות חוזרות של הצדדים להקפיא את ההליך, נסיונות לאתר מידע וחומר הנוגע לבעלי הזכויות באותן דירות, וכן מו"מ שהתנהל בין הצדדים בחלק מהתקופה בנסיון להגיע לפתרון מעשי ביחס לדירות. בהעדר הסכמות לא נותר אלא ליתן פסק דין בתיק.

טענות הצדדים בתמצית

15. הנתבעת-השותפות טוענת כי היא איננה הבעלים של 8 הדירות נשוא ההליך וכי מכרה את זכויותיה למר **שהב** כבר **בשנת 1988** (בין ישירות ובין באמצעות חברה בבעלותו – **חברת שפור**) וכי מאז יש לראותו גם כמחזיק של אותן דירות.

16. לשיטתה של הנתבעת היא אמנם חתמה מול רמ"י על חוזי חכירה ביחס למרבית הדירות כבר בשנת 1990, אך זאת עשתה אך ורק כדי לאפשר למי שרכשו ממנה שבועות "טיים שרינג" לחתום על חוזי חכירה מול רמ"י.

17. לטענתה לא הועברו הזכויות בדירות אלה לידי שהב, אך בשל העובדה שלא המציא אישורי מסים, הנדרשים לשם כך (סעיף 75 לסיכומי הנתבעת).



18. התובעת ומר שהב (באמצעות הנאמן) טוענים כי עסקת המכר לא הושלמה, מאחר ובפועל מר שהב הפר את הסכמי המכר ועל כן הנתבעת היא בעלת הדירות לצורך אחזקת הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 58 לחוק.

קודם אדון בתביעה גופה אתייחס לטענת הסף שהעלתה השותפות ואשר דינה להדחות.

טענה לקיומו של מעשה בית דין

19. הנתבעת טענה כי יש לדחות את התביעה על הסף מחמת מעשה בי-דין, וזאת בגין הליך קודם שהגישה התובעת לבית משפט השלום בנצרת בשנת 2007 (ת"א 1039/07 – להלן **"ההליך הקודם"**). לטענתה, קיים לכל הפחות השתק פלוגתא ביחס לזהותם של בעלי דירות הנופש לצורך סעיף 58 לחוק.

20. בהליך הקודם ביקשה התובעת לחייב את השותפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, נוכח היותה בעלים של אותן 8 דירות נופש.

21. אלא ששם הגישה התובעת בקשה מוסכמת **לדחיית** התביעה, לאחר שהתובעת ציינה בבקשתה כי לאחר שהתקבל מידע ממינהל מקרקעי ישראל לגבי בעלי הזכויות, התגלה כי **"...טענתה של הנתבעת נכונה"**. לאור הודעה זו ניתן ביום 31.5.2007 פסק דין המורה על דחיית התביעה על פי בקשת התובעת.

22. לאחר מכן הגישה התובעת בקשה לביטול פסק הדין. הבקשה נדחתה מהסיבה שפסק הדין ניתן לבקשתה.

23. **לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובכתבי בי הדין בהליך הקודם כפי שהוגשו בפני, אני סבור שיש לדחות את הטענה לקיומו של מעשה בי-דין או לקיומו של השתק פלוגתא. להלן אנמק מסקנה זו.**

24. זהותו של **"בעל דירה"** אשר חב באותם תשלומים שנקבעו בסעיף 58 לחוק איננה סטטית וקבועה. העובדה כי התביעה נדחתה ביחס **לשנים מסוימות**, אינה יוצרת מעשה בית דין או השתק פלוגתא לגבי שנים **אחרות**, שלא נכללו במסגרת התביעה הראשונה.



25. תביעה לתשלום דמי אחזקה של הרכוש המשותף הינה תביעה מתחדשת אשר תלויה וקשורה במועד הרלבנטי לתביעה. על כן, יש לבחון את זהות הבעלים לכל שנה בנפרד או לכל תקופה, שכן זהותו של "בעל דירה" עשויה להשתנות מעת לעת.

26. בענייננו, התביעה הראשונה (ת"א 1039/07) התייחסה לתקופה שמאוקטובר 1999 ועד **אוקטובר 2006** (סעיף 7 לכתב התביעה שצורף כנספח א' לכתב הגנה שהגישה הנתבעת ביום 4.10.11).

27. מנגד כאמור, התביעה הנוכחית מתייחסת לתקופה שתחילתה **בינואר 2008** ועד לשנת 2012, די בכך כדי לדחות את הטענה לקיומו של מעשה בית דין.

28. למעלה מן הדרוש, אציין כי שאלת זהות הבעלים של דירה בעבר, עשויה לעיתים להשליך על זהות הבעלים בתקופה אחרת, אך אין בכך כדי להקים מעשה בית דין או השתק פלוגתא.

29. על כן, ההליך הקודם אינו יוצר מעשה בית דין או השתק פלוגתא בשאלות בהן אני נדרש להכריע בהליך שבפניי ויש לדחות טענות אלה של הנתבעת.

30. זאת ועוד, לא ניתן להתעלם מכך שבהליך הקודם לא נקבע ממצא פוזיטיבי ביחס לזהות הבעלים של הדירות לצורך סעיף 58 לחוק, אלא הוגשה בקשה מטעם התובעת לדחיית התביעה ובהתאם לבקשתה נדחתה התביעה, כאמור לעיל.

האם הנתבעים הם בעלים של הדירות

דיון והכרעה

31. חובתו של בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969. סעיף 58 לחוק המקרקעין והוראות התקנון המצוי חלות גם על בית שאינו רשום כבית משותף כמו בענייננו וזאת מכוח סעיף 77ב לחוק. סעיף 58(א) קובע כי:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה..." (ההדגשות אינן במקור)

32. מאחר שהבית טרם נרשם כבית משותף, יש להדרש להגדרת "בעל דירה" כפי שזו מופיעה בסעיף 77א לחוק המקרקעין ולפיה:



"בעל דירה" - מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית או שהוא רשום או זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות; כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כך" (ההדגשות אינן במקור).

33. החלופות העיקריות שרלבנטיות לענייננו הן שתיים:

א. **"זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות"**

ב. **"כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כך"**.

אבחן להלן כל אחת מהחלופות לגופה.

חלופה ראשונה – זכאי להרשם כחוכר לדורות

34. אין חולק כי השותפות הייתה בתחילה זכאית להרשם כחוכרת לדורות של הדירות מכוח הסכם פיתוח שחתמה עם רמ"י ביום 10.11.1978 (הסכם הפיתוח צורף כנספח "ה" לכתב ההגנה המתוקן של השותפות).

35. השותפות מאשרת כי קיימה את התחייבויותיה מכוח הסכם הפיתוח ואכן **בשנת 1990** נחתמו חוזי חכירה מול המינהל ביחס ל-7 מהדירות נשוא ההליך. ביחס לדירה השמינית נחתם חוזה חכירה בשנת 2003.

36. למרות זאת טוענת השותפות, כי מכרה את כל זכויותיה בדירות הנופש כבר בשנת 1988, כי התרוקנה מכל זכויותיה, וכי חתמה על חוזי החכירה מול המינהל באופן פורמלי בלבד כדי לאפשר לבעלי הזכויות בשבועות ה"טיים שרינג" לחתום על חוזים מול המינהל, מבלי שיש לה זכויות כלשהן באותן דירות.

37. **אומר כבר עתה, אין בדעתי לקבל טענה זו של השותפות. אציין כי אמנם, הנתבעת, שותפות לב הגליל ביקשה וניסתה למכור את זכויותיה בדירות הנופש לצדדים שלישיים בשנת 1988 או בסמוך לכך, אך ממכלול הראיות שהוצגו בפני כפי שיפורט להלן עולה כי במועדים הרלבנטיים לכתב התביעה לא עלה בידה להשלים את מכירת הדירות, בין היתר משהופרו ההסכמים על ידי מר שהב.**

38. **על כן נותרה השותפות "בעלים" של הדירות וכמי שחבה בתשלום הוצאות האחזקה בהתאם לסעיף 58 לחוק.**



הנתבעת, שותפות לב הגליל, בחרה להסתיר מידע מהותי

39. קודם אתחיל בניתוח הראיות שהוצגו. לא ניתן להתעלם מנסיון מובהק של השותפות להמנע ממסירת התמונה העובדתית המלאה הדרושה לעניין, תוך נסיון ליצור בלבול וערפול של המסכת העובדתית הרלבנטית.

40. יש לזכור, השותפות מלבד היותה בעלת זכויות בדירות, משמשת גם כיום **כחברה המשכנת** של הבית המשותף נשוא ההליך.

41. עו"ד גבעתי שמייצג את הנתבעת, שותפות לב הגליל, בהליך הנוכחי, משמש במספר כובעים. עו"ד גבעתי הוא בעצמו שותף בשותפות (גם אם באמצעות חברה שבבעלתו), הוא גם אחראי על הוצאת אישורי זכויות לנכסים שבבית המשותף נשוא ההליך, כמי שמייצג את השותפות כחברה המשכנת (ר' הודעת רמ"י שהוגשה ביום 27.9.12 ולפיה: **"חב' שותפות לב הגליל היא החברה המשכנת אשר מנהלת את הנכס ע"י עו"ד חיים גבעתי"**). עו"ד גבעתי משמש כעו"ד של השותפות ובעל זכות חתימה בשותפות (עמ' 12 ש' 20-21 לפרוטוקול מיום 15.10.13).

42. הלכה היא כי בעל דין לא ימנע מבית המשפט ראייה רלוונטית שפועלת לזכותו ושהינה בהישג ידו, ואם עשה כן ללא הסבר סביר, ניתן להניח כי אילו הובאה הראייה, הייתה היא פועלת לחובתו [ראו: ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה(1) 736 (1980); ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתיתיהו, פ"ד מה(4) 651 (1991); ע"א 9656/05 נפתלי שורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בע"מ [פורסם בנבו] (27.7.08), ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה(1) 736, 760 (1980)].

43. השאלה על מי מהצדדים מוטלת חובה להעיד עד רלבנטי, נקבעת בהתאם לנטל הבאת הראיות. כפועל יוצא מכך תלמד המסקנה לחובת מי יש לזקוף את אי העדתו של עד פלוני (ראה: ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ, פסקה 53 לפסק הדין (פורסם בנבו), (5.10.2006)).

44. במקרה שלפנינו השותפות ביקשה להוכיח כי העבירה את זכויותיה בדירות נשוא ההליך וכי לא נותרו לה זכויות בדירות אלה, במועדים הרלבנטיים לתביעה. כפי שיודגם להלן, בהליך בפני בחרה השותפות לגלות טפח ולכסות טפחיים. השותפות פעלה להרחיק את עצמה וביקשה להותיר כלוטות באפלה את הנסיבות והעובדות הדרושות למכירת הדירות.



45. אם לא די בכך בכל פעם טענה השותפות כי מכרה את זכויותיה מכוח חוזה אחר, או כי הזכויות נמכרו לצד שלישי שונה, כפי שיפורט להלן:

46. כך למשל טענה השותפות בשנת 2010 כי מכרה את כל זכויותיה למר יוסף דיאמנד באמצעות חברה שבבעלותו, "דירות נופש בטבריה בע"מ", וכי אין לשותפות כל זכויות בפרויקט (ר' מכתב עו"ד גבעתי מיום 9.11.2010 נספח טז2 לכתב ההגנה המתוקן, וכך גם בנ/1 – מכתב בכתב יד מיום 18.1.11, וכן עדותו של עו"ד גבעתי בעמ' 25 ש' 25 – 28 לפרוט' מיום 15.10.13).

47. כך גם הציגה השותפות הסכמי מכר שאינם רלבנטיים כלל להליך כמו ההסכם משנת 1985 (הסכם מיום 5.4.85 - ת/4) וכמו הסכם משנת ההסכם משנת 1987 (הסכם מיום 1.3.87 - ת/5). כך גם הסתירה השותפות הסכם נוסף משנת 1993 (אשר צורף לראשונה לסיכומי הנאמן) ולכך אתייחס בהמשך.

48. בנסיבות אלה, הרי שהעובדה שהשותפות בחרה להציג מידע דל וחלקי, צריכה להזקף לחובתה.

הופרכה טענת השותפות כאילו מכרה את זכויותיה בדירות כבר בשנת 1988

49. טענתה העיקרית של השותפות הייתה כי מכרה את כל זכויותיה בדירות הנופש למר שהב במסגרת ההסכם מיום 23.2.88 (ת/6) ההסכם גם צורף כנספח ג' לתצהיר שני). השותפות הוסיפה וטענה כי תחילה ניסתה למכור את הדירות למר יוסף דיאמנט אך לאחר שמר דיאמנט לא שילם את התמורה נמכרו אותן דירות למר שהב.

50. גם בסיכומיה טענה השותפות כי את מלוא זכויותיה באותן דירות נמכרו למר שהב עוד לפני שנת 1990 (מועד החתימה על חוזה החכירה עם המינהל):

"כאשר נחתמו חוזה החכירה (מרביתם בשנת 1990) לגבי הדירות הנ"ל הזכויות בדירות אלה כבר נמכרו לנתבע 2..." (סעיף 87 לסיכומי השותפות).

51. דא עקא שגרסה זו הופרכה, הן על ידי עדותו של מר יצחק שני מטעם השותפות, והן לאור הסכמים המאוחרים להסכם משנת 1988 כפי שיפורט להלן.

52. יצויין כי על אף שהסכם המכר הינו בין השותפות לבין "דירות נופש (1988) בע"מ (חברה ביסוד), מר אחדות שהב ומר דוסט ציון הרי שהשותפות אישרה כי בפועל מי שרכש הזכויות הינו מר שהב, הנתבע 2.



53. בעניין זה יצויין כי ביום 19.3.1988 נחתמה תוספת להסכם מיום 23.2.1988 שעיקרה שינוי שם החברה שהייתה צד להסכם מ"דירות נופש בע"מ" ל"שפור נכסים בע"מ" ע"י אחדות שהב. (ההסכם צורף כנספח "ד" לתצהיר הנתבעת). מכאן שהלכה למעשה טוענת הנתבעת כי מכרה את זכויותיה למר שהב.

עדותו של מר יצחק שני

54. השותפות הסתפקה בהבאת תצהיר עדות ראשית של מר יצחק שני מיום 30.6.13, מי שהציג את עצמו כמנהל ומוסמך לחתום בשם השותפות. מר שני חזר וטען כי השותפות מכרה את כל זכויותיה בדירות הנופש, כי מסרה את החזקה בהן עוד בשנת 1988, ולאחר מכן התרוקנה השותפות מכל נכסיה.

55. בדיון ההוכחות עצמו, ולאחר חקירתו של מר שני, עמד ב"כ התובעת על חקירתו של עו"ד גבעתי (ר' עמודים 20 ו-21 לפרוט' מיום 15.10.13). עו"ד גבעתי נעתר לבקשה בכפוף להסתייגות ולפיה מי שטיפלה ובקיאה בנושא הינה עו"ד לנדנר ממשרדו, ולכך אתייחס בהמשך.

56. במסגרת ההליך הנוכחי, הוגש תצהיר קודם של מר יצחק שני מיום 17.7.12 שם טען: *"זכויות הטיים שרינג בדירות שהינם עילת התביעה לדמי שימוש שהוגש ע"י ועד הבית של מגדל ב נמכרו ביום 23.2.88 (להלן: "הסכם המכר") לאחדות שהב ולחברת שפור נכסים בע"מ כמפורט בהסכם המכר וכל התמורה בגין מכירת זכויות אלו התקבלה במלואה"* (סעיף 4 לתצהיר, נספח יז לכתב ההגנה המתוקן, ההדגשות אינן במקור).

57. אלא שטענות אלה הופרכו על ידי מר שני עצמו במהלך עדותו וכן נוכח הסכמים מאוחרים יותר שהוצגו חלקם על ידי השותפות וחלקם הוסתרו. מהסכמים עולה במפורש כי מר שהב חזר והפר את ההסכמים לא מילא את התחייבויותיו בהתאם להסכמים, ובשל כך לאחר ההסכם מיום 23.2.88 נחתמו לפחות עוד שני הסכמים (מהחומר שהוצג בפני) אחד משנת 1989 והשני משנת 1993, כולם בשל הפרות שנעשו על ידי מר שהב.

58. בעדותו בפני אישר מר שני (בניגוד לאמור בתצהירו) כי לא נתקבלה מלוא התמורה בגין מכירת דירות הנופש, וכי גם מר שהב לא מילא את התחייבויותיו בהתאם להסכם המכר:

"ש' – לפי ההסכם הייתם צריכים לקבל 639,271 ש"ח האם קיבלתם?"



ת' – לא עד כמה שזכור לי, קיבלנו חלק מהכסף ואחר כך מר דיאמנט לא עמד בתשלום או לא רצה ואז הוא הביא את אחדות שנכנס בנעליו" (עמ' 13 ש' 4 – 6 לפרוטוקול מיום 15.10.13).

ובהמשך:

"...לשותפות לב הגליל עדיין הגיע לקבל כסף מדיאמנט והיות ודיאמנט לא היה במצב אפשרי לשלם הוא הסכים לוותר על הרכוש שנשאר והוא גם הביא לנו את אחדות אנחנו ביטלנו את ההסכם עם דיאמנט לגבי יתרת הרכוש ולגבי יתרת התמורה ולכן הדירות שדיאמנט לא מכר חזר לבעלות השותפות ואז את אותם דירות שחזרו לשותפות מכרה השותפות מאוחר יותר לחברת דירות נופש 1988 וגם לאחדות...לא ידענו שנפלנו מבור קטן לבור יותר גדול" (ש' 40 עמ' 13 ו-ש' 1-4 עמ' 14 לפרוט' מיום 15.10.13, (ההדגשות אינן במקור).

59. יתרה מזאת, מר יצחק שני לא אישר כי השותפות קיבלה את מלוא התמורה עבור מכירת הדירות וניסה להתחמק ממתן תשובה בשאלת התמורה שהתקבלה (עמ' 15 ו-16 לפרוט' מיום 15.10.13).

60. זאת ועוד, מלבד סתירות מהותיות שהתגלו בעדותו (כך לעניין התמורה שהתקבלה ממכירת הדירות) העד לא זכר פרטים מהותיים. כך לא ידע האם הועברה פניה למינהל מקרקעי ישראל בגין מכירת הזכויות, לא ידע אם נעשה דיווח למסמ"ק (עמ' 12 ש' 39 – 42) וכן לא ידע את הסיבות לכך. העד הפנה שאלות רבות לבירור מול עו"ד גבעתי.

61. מר שני גם ניסה למסור מידע רב שאינו רלבנטי, בנסיון לערפל ולטשטש את התמונה העובדתית לאשורה, תוך נסיון להתחמק ממתן תשובות ישירות לשאלות שנשאל.

62. בנסיבות אלה, מצאתי כי לא ניתן לבסס ממצאים על בסיס מרבית טענותיו של מר שני בתצהירו. על כן, אינני נדרש לטענת הנאמן כי שני כלל לא היה מוסמך להגיש תצהיר בשם השותפות (סעיפים 13 – 16 לסיכומי הנאמן).

הסכמים מאוחרים המלמדים על הפרות ההסכמים משנת 1988:

63. גם ללא עדותו של מר שני, הרי שמהסכמים מאוחרים יותר עולה במפורש כי מר שהב הפר את ההסכמים גם ביחס לדירות הנופש.



הסכם הפרשה משנת 1989 אשר קיבל תוקף של פסק דין – השותפות התעלמה מהסכם זה בתצהיר עדות ראשית מטעמה

64. בשנת 1988 מגישה השותפות תביעה, בין היתר, נגד מר שהב בגין הפרשת ההסכם משנת 1988.

65. כך עולה מהסכם פשרה מיום 25.3.89 שהוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת במסגרת הליך שהגישה השותפות נגד אחדות שהב וחברת שפור (תיק 1143/88) וקיבל תוקף של פסק דין באפריל 1989 (נספח ח לכתב ההגנה המקורי פס"ד מאפריל 1989 (וסעיף 12 נספח ט' לכתב ההגנה המתוקן).

66. בהסכם מיום 25.3.89 נרשם ב"והואיל" החמישי כי :

"ולנוכח הפרת ההסכמים לגרסת השותפות, השותפות הגישה בקשה לבית המשפט בנצרת לפירוק החברות של אחדות...ולפי המלצת כב' השופט בכוונת השותפות להגיש תביעה לביטול ההסכמים הנ"ל במקום בקשת הפירוק".

67. תמוה כי מר שני בתצהירו כלל לא התייחס להסכם הביטול משנת 1989 והמשיך לטעון כאילו הושלמה מכירת הזכויות מכוח ההסכם משנת 1988 ואף נמסרה החזקה בדירות בשנת 1988 (סעיף 129 לסיכומי השותפות וסעיף 12(א) לתצהירו של שני).

68. בהסכם מיום 25.3.1989 נרשם כי שפור התחייבה לשלם לשותפות לב הגליל סכום של 142,000 דולר עבור אותן 8 דירות (והואיל השני להסכם). בפועל שפור לא שילמה את מלוא התמורה (סה"כ שילמה כ-160,000 דולר במקום 382,000 דולר) שכן ההסכם מתייחס סה"כ ל-17 דירות שרכשה שפור משותפות לב הגליל 9 דירות רגילות ו-8 דירות טיים שרינג – הן הדירות נשוא ההליך).

69. במסגרת ההסכם מיום 25.3.1989 סוכם כי חלק מהדירות (שאינן רלבנטיות להליך) יוחזרו לשותפות כאשר מר שהב ישלם לשותפות סכום של 100,000 דולר (סעיף 2 להסכם). התשלומים אמורים היו להסתיים עד לשנת 1990. בנוסף בסעיף 3(ג)(2) להסכם נקבע כי :

"לגבי דירות הטיים שרינג מתחייב אחדות להשלימן על חשבונו. דירות טיים שרינג במגדל ב' נשארות כרגע על דרך השעבוד כבטחון נוסף בידי "לב הגליל" כבטחון לתשלום ההתחייבויות הנזכרות בסעיף 2 להסכם, דהיינו רק שותפות "לב הגליל" תהא רשאית למכור את הדירות הנ"ל לפי שיקול דעתה לצורך כיסוי כל יתרת חוב שלא תשלום (כנראה – "תשלם" – תוספת שלי) אחדות עפ"י



הסכם זה בכל מחיר שתמצא לנכון וכל אימת שתוכח כי אחדות לא פרע איזשהו תשלום במועדו. אחדות לוקח על עצמו ועל אחריותו לקיים את ההסכמים עם הדיירים שקנו יחידות טיים שרינג במלואם וזהו תנאי עיקרי בהסכם זה ולהשלים את כל הציוד והריהוט הדרוש לדירות על חשבוננו" (ההדגשות אינן במקור).

70. בסעיף 4 להסכם נקבע כי: "עד לפרעון סופי ומוחלט של החוב יינתן צו מניעה כנגד אחדות שיאסור עליו למכור כל נכס ו/או דירות בפרויקט "לב הגליל" אלא אם קיבל את הסכמת יצחק שני וכל התמורה תועבר לשותפות ע"ח החוב".

71. בנוסף ניתנה לשותפות זכות ביטול רחבה אם מר שהב יפר את ההסכמים (ס' 3(ג)(3) להסכם).

72. עוד התחייב מר שהב בתוספת להסכם מיום 25.3.89: "להשלים את הדירות של ה"טיים שרינג" ולעמוד בכל התנאים מול קוני ה"טיים שרינג".

ההסכם משנת 1993 (מיום 28.7.1993)

73. ההסכם נערך בין השותפות הגליל לבין מר אחדות שהב, חברת שפור באמצעות אחדות שהב ודב רוזנברג.

74. מהסכם זה עולה כי גם הסכם הפשרה משנת 1989 שקיבל תוקף של פסק דין הופר!

75. בפתיח להסכם משנת 1993 מוזכר הסכם הפשרה מיום 25.3.1989 אשר קיבל תוקף של פסק בת"א 1143/88 וצויין כי:

"והואיל ולגרסת לב הגליל לא עמדה שפור במילוי התחייבויותיה על פי הסכם הפשרה"

76. בהתאם להסכם משנת 1993 נקבע כי:

"מוסכם בזאת בין הצדדים כי לסילוק סופי ומלא של יתרת התמורה בגין "יחידות הנופש" תשלם שפור ללב הגליל סך בש"ח השווה ל-62,000 דולר.... (כולל מע"מ)".

בנוסף, התחייבה שפור לשלם לשותפות את מלוא הסכומים שיפסקו (אם יפסקו) נגד השותפות במספר הליכים משפטיים שהוגשו והתנהלו נגד השותפות באותה עת, כמפורט בסעיף 4 להסכם.



77. אמנם בסעיף 6ב להסכם נטען כי הדירות אינן מוחזקות ואינן מופעלות על ידי השותפות, אך אין בכך כדי לשלול את זכויותיה הקנייניות בדירות.

78. בסעיף 2.א. להסכם משנת 1993 נרשם כי :

"במידה והסך הנ"ל לא ישולם תוך 45 יום כאמור לעיל, מכל שיבה שהיא, יהיה הסכם זה בטל ומבוטל אוטומטית....
במידה והסכם זה יתבטל כמפורט לעיל, מוסכם במפורש כי ההסכם העיקרי יתבטל ואין ולא תהיינה לשפור כל טענות ו/או תביעות בגינו בגין הסכם הפשרה בגינו ו/או בגין הסכם הפשרה בכל הנוגע ליחידות הנופש ולב הגליל תהיה זכאית למכרן לכל צד ג' שהיא" (ההדגשות אינן במקור).

צירוף ההסכם לראשונה לסיכומי הנאמן

79. גם מהסכם זה התעלמה השותפות ובחרה שלא לגלותו גם לא בתצהיר עדות הראשית מטעמה. הסכם זה צורף לראשונה לסיכומי הנאמן. בנסיבות אלה, אפשרתי לצדדים לאחר שהוגשו סיכומי הצדדים, להתייחס להסכם זה קודם למתן פסק הדין.

80. השותפות התנגדה לצירוף המסמך בשלב זה וביקשה להתעלם ממנו, שכן זה צורף לראשונה לסיכומי הנאמן. השותפות ביקשה לחייב את הנאמן באופן אישי בהוצאות לדוגמא נוכח התנהלותו. לחילופין טענה, כי ההסכם אך מחזק ומבסס את טענותיה לפיה אין לשותפות זכויות בדירות (תגובת השותפות מיום 10.9.14).

81. בנוסף ביקשה השותפות להורות על מחיקת הטענות העובדתיות המופיעות בסיכומי הנאמן (סעיפים 2 ו-38 לסיכומי הנאמן) מאחר שהנאמן לא מסר כל תצהיר ולא העיד בישיבת ההוכחות שנערכה.

82. אכן לא היה מקום לצרף הסכם זה לראשונה לסיכומים ודאי כאשר הדבר נעשה ללא כל בקשה מתאימה. עניין זה ילקח בחשבון בקביעת שעור ההוצאות שיפסקו לטובת הנאמן. עם זאת, לא מצאתי לחייב את הנאמן בהוצאות מהנימוקים להלן, אשר בגינם גם מצאתי לקבל את המסמך.

83. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים בנסיבות החריגות נוכח העובדה שמדובר במסמך שכאמור נמסר על ידי עו"ד גבעתי בעצמו לנאמן (ר' מכתב של עו"ד גבעתי מיום 16.12.12 שכלווה להסכם וצורף אך הוא לסיכומים). בנוסף, השותפות טענה בתגובה



המשלימה שהגישה ביום 10.9.14 כי ההסכם אך מחזק את טענותיה, במכלול השיקולים הנ"ל בנסיבות החריגות ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 75 לחוק המקרקעין מצאתי לקבל את המסמך כראיה בתיק.

84. מנגד, יש אכן להורות על מחיקת הסעיפים מסיכומי הנאמן ובהן הועלו טענות עובדתיות בהעדר תצהיר ומשלא נחקר(סעיפים 2 ו-38 לסיכומי הנאמן).

85. עם זאת אציין כבר עתה, גם ללא אותו מסמך משנת 1993, דין התביעה היה להתקבל נגד השותפות, ויש בהסכם זה אך כדי לחזק מסקנתי זו.

86. הסתרת הסכם זה משנת 1993 על ידי השותפות מעידה כאלף עדים על נסיונה של השותפות שלא להביא בפני את מלוא התמונה העובדתית הנדרשת לעניין, בנסיון לערפל ואף להטעות. זאת במיוחד נוכח דבריו של עו"ד גבעתי לפיהם:
"אני כמי שמייצג את החברה המשכנת נמצאים אצלי כל תיקי העסקאות..." (עמ' 2 ש' 19 לפרוט' מיום 15.10.13)

87. אם לא די באלה, הרי שהשותפות לא הוכיחה כי חוזי המכר אכן השתכללו בסופו של יום ויצאו מן הכוח אל הפועל, בין היתר, משלא הציגה, אסמכתאות על קבלת מלוא התמורה, לא צירפה את יפוי הכוח שמכוחו לכאורה אמורות היו הזכויות לעבור על שם אחדות שהב או שפור, לא הציגה מכתב המופנה לרמ"י לשם העברת זכויות החכירה במינהל ואף לא צורפו אישורים על תשלום מס השבח (או טופס 50) או על דיווח לרשויות המס. אתייחס להלן לנושאים אלה.

יפוי כוח לטובת שפור

88. מסעיף 9.ב. להסכם משנת 1993 עולה כי השותפות חתמה על יפוי כוח לטובת שפור והפקידה את יפוי הכוח אצל עו"ד לנדנר, אשר היתה אמורה למסור אותו לב"כ הקונה, לאחר ששפור תמלא את כל התחייבויותיה.

89. עו"ד לנדנר לא הובאה להעיד האם בסופו של דבר מסרה את יפוי הכוח. יפוי הכוח אף לא הוצג. בנוסף, יש להניח, כי משלוח או מסירת יפוי כוח לצד השני יעשו בתעוד ובגיבוי אסמכתאות.

העדר הפנייה להעברת זכויות ברשות מקרקעי ישראל

90. בהתאם לסעיף 9(א) להסכם משנת 1993 נקבע כי שפור תקבל מהשותפות מכתב הפנייה לרמ"י להעברת הזכויות ביחידות הנופש **"מייז"** לאחר מילוי כל התחייבויותיה



של שפור על פי הסכם זה" בהתאם להסכם, כאשר לב הגליל התחייבה לפעול "כמיטב יכולתה ובכל ההקדם האפשרי להמצאת אישורי מס שבח להעברת הזכויות ביחידות הנפש ע"ש שפור" (ההדגשות אינן במקור).

91. גם בתוספת לחוזה מיום 23.2.1988 נקבע כי השותפות תפנה את הקונה למינהל לחתימה על חוזי חכירה: **"אך ורק לאחר שהקונה שילם למוכר את מלוא התמורה עפ"י חוזה זה (לרבות הריבית) במלואה ובמועדה"**.

92. למרות זאת השותפות לא הציגה כל מכתב שנשלח לרמ"י במסגרתו דווחה על עסקת המכר. אפילו הייתה העברת הזכויות כפופה לתשלומי מסים (כפי שטענה השותפות), חזקה כי היה על השותפות לעדכן בעניין את רמ"י שכן זכויות החכירה של השותפות ואפילו של בעלי זכויות הטיים שרינג, כבר היו רשומות ברמ"י.

93. זאת ועוד, גם לאחר הגשת התביעה הקודמת נגד השותפות בשנת 2007 בגין חוב דמי הועד (ת"א 1039/07) לא מצאה השותפות לפעול כדי לדווח על העסקאות לגורמים הרלבנטיים.

אישורי מסים

94. טענת השותפות כי טופסי 50 שהיו ברשות משרד רוה"ח בוערו נוכח חלוף הזמן, אין בה כדי להועיל לשותפות (הודעה שהגישה ביום 23.12.13 בצירוף התכתבויות שונות).

95. תמוה כי השותפות, כחברה המשכנת, לא שמרה מסמכים אלה, לרבות את הדיווח על העסקאות וטופסי ה-50 לצורך רישום הזכויות בבוא היום בלשכת רישום המקרקעין. אין חולק בעתיד ככל שיבקשו רוכשי הדירות לרשום את זכויותיהם בפנקסי המקרקעין, ידרשו להמציא גם את אישורי המסים. מכאן שיהיה על השותפות לשמור מסמכים אלה, ככל שאכן הונפקו, במיוחד שעסקינן בדירות שהייתה חוכרת שלהן בעבר.

96. בנוסף, ככל שאכן היו קיימים טפסי 50 והמניעה היחידה להעברת הזכויות הייתה אי תשלום מס רכישה על ידי הקונה (כפי שטענה השותפות) כי אז חזקה כי מידע בעניין היה מצוי בידי רשויות המס.

97. בנוסף, לא הוצג ולו מכתב אחד בו דורשת השותפות ממר שהב במהלך שנות ה-90' לשלם את מס הרכישה כדי להעביר את הדירות על שמו. מנגד כאמור, גם בהסכם משנת 1993, צויין כי על השותפות עדיין לדאוג להמציא אישורי מס שבח (סעיף 9(א) להסכם).



98. השותפות אף לא הציגה ראיות כלשהן המעידות על כך כי דיווחה לרשויות המס על מכירת הדירות לחברת שפור או לאחדות שהב. העד יצחק שני אישר כי אינו זוכר שהוא עצמו חתם על טופס מש"ח (עמ' 18 ש' 35 – 37 לפרוט' מיום 15.10.13). גם עו"ד גבעתי לא מסר פרטים לגבי ההתנהלות מול רשויות המס.

99. בנוסף, ניתן כל פעם הסבר אחר לסיבה, מדוע לא הועברו הזכויות על שם מר שהב. כך למשל, לדעת העד מר יצחק שני, הסיבה לאי העברת הזכויות ביחידות על שם מר שהב או שפור הייתה כי יש למכור את כל החלקים בדירות יחדיו (עמ' 19 ש' 34 – 39 לפרוט' מיום 15.10.13).

חוזי החכירה משנת 1990 עליהם חתמה השותפות

100. חוזי החכירה עליהם חתמה השותפות ביחס לדירות הנופש, מחזקים אף הם את המסקנה ולפיה יש לראות בשותפות כחוכרת של אותן דירות.

101. העד מר יצחק שני אישר את חתימתו וחתימת עו"ד גבעתי על חוזי החכירה משנת 1990 או על מרבית החוזים (עמ' 16 ש' 27 – 29 לפרוט' מיום 15.10.13). עו"ד גבעתי אישר בעדותו כי חתם גם הוא על חלק מחוזי החכירה לרבות על חוזה חכירה משנת 2003 לגבי דירה 2210 (עמ' 21 – 22 לפרוט' מיום 15.10.13).

102. הטענה של השותפות ולפיה החתימה נעשתה בתור חברה משכנת (עמ' 17 ש' 14 – 40, לפרוט' מיום 15.10.13) וכדי לאפשר למי שרכשו זכויות טיים שרינג לחתום על חוזי חכירה מול רמ"י, אינה מתיישבת עם הגיונם של דברים ולא הוכחה. טענה זו גם נסתרה במכתב של רמ"י מיום 17.5.2007 (נספח ז' לתגובת הנתבעת מיום 4.1.2012) לפיו השותפות עדיין רשומה כחוכרת של חלקים מאותן דירות.

103. זאת ועוד, השותפות לא הציגה מכתבים לרמ"י בהן היא מודיעה כי היא חותמת על חוזי החכירה על אף שכבר אינה החוכרת של אותן דירות (נוכח גרסת השותפות כי מכרה את כל זכויותיה באותן דירות כבר בשנת 1988). לא הוצגו מכתבי רמ"י שדורשת את חתימת השותפות על חוזי החכירה כתנאי לחתימה על החוזים מול בעלי זכויות ה"טיים שרינג" או רק בשל היותה של השותפות חברה משכנת (טענות שגם אינן הגיוניות).



104. זאת ועוד, השותפות לא חתמה על חוזה החכירה תחת מחאה ולא הוסיפה הסתייגות כלשהי לחתימותיה על חוזה החכירה. בנוסף, לעו"ד גבעתי היו גם זכויות בשותפות, ולא הוצג כל מכתב או כל הוראת נוהל של רמ"י ולפיה נדרשת חתימתה של חברה משכנת כחוכרת על גבי חוזה חכירה.

105. גם עדותו של עו"ד גבעתי אין בה כדי לסייע לשותפות. נהפוך הוא. עו"ד גבעתי ניסה להרחיק את עצמו בכל הנוגע לטיפול ולדיווח לרשויות בעניין מכירת דירות הנופש לחברת שפור או למר שהב. עו"ד גבעתי טען כי בנושאים אלה טיפלה עו"ד נועה לנדנר ממשדו (ר' למשל עמ' 20 ו-24 לפרוט' מיום 15.10.13).

גרסה זו אינה הגיונית, לא הוכחה ודינה להידחות.

106. יש לזכור כי עו"ד גבעתי הוא בעצמו בעל זכויות בשותפות ומנהל המשרד. הוא עצמו חתום על אישורי הזכויות הניתנים ביחס לבית המשותף נשוא ההליך. הוא עצמו חתם על חלק מחוזה החכירה מול רמ"י. מר יצחק שני טען כי הגורם שטיפל ובקיא בענייני הדיווח ומכירת הזכויות הינו עו"ד גבעתי בעצמו.

107. נסיונו של עו"ד גבעתי לטשטש ולערפל את הקשר שלו לטיפול במכירת הדירות, צריכה אף היא להזקף לחובת השותפות. אפילו טיפלה עו"ד לנדנר במכירה עצמה, חזקה על עו"ד גבעתי כי ידע וכי קיבל עדכון בכל הפרטים הקשורים בכך, נוכח תפקידו וזיקתו לנכסים.

108. אפילו הייתי מקבל את טענת עו"ד גבעתי לפיה, כלל לא טיפל בעניין ולא היה מודע לפרטי המכירה, הרי שככל שעו"ד נועה לנדנר היא זו שבקאה וטפלה במכירת הדירות ובכל הדיווח של עסקאות אלה לגורמים הנדרשים, מדוע זו לא הובאה לעדות מטעם השותפות? אין חולק כי מדובר בעו"ד שעובדת או עבדה במשרדו של עו"ד גבעתי, והשותפות לא הצביעה על מניעה כלשהי לזמנה לעדות. למרות זאת בחרה כאמור השותפות להסתפק בהגשת תצהיר של מר יצחק שני (כאשר עדותו של עו"ד גבעתי נמסרה רק לאור בקשתו של עו"ד לביא, ולאחר שמר שני נחקר על תצהירו).

109. **התוצאה – השותפות לא הציגה ראיות ממשיות שיכולות היו ללמד, כי מר שהב אכן קיים את התחייבויותיו בהתאם להסכמים משנת 1989 או משנת 1993.** יש לדחות טענת השותפות כי הסיבה לכך שלא יצאה בקשה להעברת זכויות לרמ"י נובעת מהעדרם של אישורי מסים. הפרת ההסכמים על ידי שפור או שהב, היא ככל הנראה הסיבה בגינה נמנעה השותפות מלהוציא מכתבים להעברת זכויות לרשות מקרקעי ישראל והיא גם הסיבה בגינה חתמה השותפות על חוזה החכירה מול רמ"י. בכל מקרה



בעניינים אלה, היה על השותפות להוכיח כי הועברו זכויותיה לחברת שהב, השותפות לא עמדה בנטל זה.

האם יש לראות במר שהב כמחזיק בדירה

110. החלופה הנוספת, שיש לבחון הינה האם קיים "מחזיק" בדירה, אשר אותו יש לחייב בהוצאות האחזקה בהתאם לסעיף 58 לחוק, מאחר שעסקינן בבית שאינו רשום כבית משותף (הגדרת "בעל דירה" לפי סעיף 77א לחוק).

111. עזרא כהן, מי שמשמש כאב הבית במגדל ב' בבית לב הגליל, מסר בתצהירו מיום 2.6.13 כי: "יחידות הדיור מוזנחות עומדות ריקות שנים רבות אינן מחוברות לחשמל מים וכו' (סעיף 5 לתצהיר). העד אישר כי זהו המצב משנת 2008 (עמ' 9 ש' 25 – 26 לפרוט'). עזרא כהן טען כי אינו יודע בבעלות מי הדירות ומי תחזק אותן אך אישר כי משנת 1991 אכן הייתה תקופה שמר שהב תחזק את הדירות (עמ' 9 ש' 18 – 20, לפרוט' מיום 15.10.13).

112. עם זאת, העד מסר כי לכל המאוחר משנת 2004 מר שהב כבר אינו מטפל בדירות אלה (עמ' 9 ש' 31 – 32):

"מה שהשבתי למעלה לגבי שיחות ופגישות שהיו לי עם אחדות זה היה לפני 2008 הרבה לפני 2008 זה היה ב 2002-2004".

113. העד יצחק דוכן, חבר נציגות הבית המשותף של מגדל ב', מסר כי למיטב ידיעתו, דירות הנופש נשוא ההליך, בפועל ריקות ולא נעשה בהן כל שימוש (עמ' 7 ש' 6 – 7 לפרוט' מיום 15.10.13).

114. עדים אלה היו מהימנים בעיני. עולה מדבריהם כי יתכן שבעבר אמנם החזיק מר שהב בדירות לתקופות מסוימות, אך בשנים נשוא התביעה שבפני לא הוכח כי מר שהב אף היה בגדר "מחזיק". אשר על כן לא הוכח כי הנתבע 2 אף היה בגדר מחזיק בשנים נשוא ההליך (2008 – 2012).

115. בעניין זה הפסיקה הורתה כי גם דירה שהיא ריקה חבים בתשלום דמי ועד בגינה (ר' למשל תיק 206/01 (רח'') נציגות הבית המשותף מרח' פקיעין נ' אפג"ד חב' לעבודות הנדסה ובניין בע"מ (פס"ד של כב' המפקחת ת' פריאנטה, מיום 26.8.2002 (פורסם בנבו). עוד נפסק, כי מבחן השימוש בדירה אינו רלבנטי לחובת תשלום דמי הועד, כך בהיקש ניתן ללמד מ בעש"א (ת"א) 33422-02-12 חיים שרוני נ' נציגות ועד הבית סוקולוב 53 הרצליה (פורסם בנבו): "... מידת ההנאה שהבעלים מפיק מנכסו איננה



משליכה על חובתו או היקף חובתו בדמי החזקת רכוש משותף" (וכן ר' פסק דינו של כב' המפקח א' סילברמן בתיק 384/12 (ת"א) נציגות הבית המשותף נ' יוסי פתיה (פורסם בנבו).

116. על אף שבכך ניתן היה לסיים את הדיון בשאלת ה"מחזיק" מצאתי לנכון להוסיף מספר דברים לאור טענות השותפות בסיכומיה.

117. אמנם הגדרת "בעל דירה" בסעיף 77א לחוק המקרקעין רחבה יותר מהגדרת "בעל דירה" בסעיף 52 לחוק המקרקעין שעוסק בבתים הרשומים כבית משותף. עם זאת, אין להגדרה זו שהיא רחבה יותר, נפקות ממשית בנסיבות העניין.

118. ראשית אציין, כי בפסק הדין אליו הפנתה השותפות בעניין ע"א 6059/05 (מחוזי י-ם) **בן עזרא נ' נציגות הבית המשותף ברח' מן 1, ירושלים** (פורסם בנבו) אין כדי לסייע, שכן שם נפסק כי בנסיבות חריגות שפורטו שם תוטל חובת התשלום על השוכר, כאשר זה נהג לשלם את דמי הועד משך שנים ארוכות. אין כל דימיון בין הנסיבות שם לענייננו.

119. זאת ועוד, גם בבתים שאינם רשומים כבתים משותפים חלה חובת תשלום דמי ועד הבית על הבעלים של הדירה ולא על השוכר, אשר עשוי להיחשב כ"מחזיק" בדירה.

120. הפסיקה הורתה כי לצורך קביעת "בעלים של דירה" לא די במחזיק לבדו (כמו השוכר) אלא נדרש כי עסקינן ב"מחזיק" אשר זכותו עשויה להשתכלל לכדי זכות קניינית, למשל בעל הערת אזהרה (ר' למשל פסק דינה של כב' המפקחת בחיפה י' ליבוביץ בתיק חי' 49/11 **נציגות הבית המשותף מרח' 8, חיפה נ' אשר טוך** (פורסם בנבו) וכן תיק 383/13 **נציגות הבית ברח' רוחמה נ' פרח צדוק ואח'** (פסק דינו של כב' המפקח א' סילברמן (פורסם באתר משרד המשפטים).

121. בעניינו השותפות גם לא הוכיחה כי יש לראות במר שהב כמוטב הערת אזהרה, ולא ניתן לקבוע ממצאים על בסיס אישורי הזכויות שהגישה השותפות.

אישורי הזכויות

122. הנתבעת ביקשה להראות כי זכויותיה נמכרו וזאת מכוח הערה אזהרה שהוספה באישור הזכויות שהנפיקה השותפות ולפיה:

"קיימת הערת אזהרה לטובת שפור נכסים בע"מ ע"י מנהליה אחדות שהב..ואברהם דוסט ציון...עפ"י הסכמי מכר מיום 23.2.88 ו-19.3.88 על יתר



השבועות בשנה" (נ/2) אישור זכויות מיום 14.10.13 כיממה לפני דיון ההוכחות בתיק).

123. אלא שלא ניתן לקבוע ממצאים על בסיס אישורי הזכויות של השותפות ביחס לדירות הנופש. כפי שפורט לעיל, ההסכמים משנת 1988 בוטלו ובמקומם באו הסכמים משנת 1989 ולאחר מכן הסכם 1993. למרות זאת, באישורי הזכויות האחרונים עליהם ביקשה השותפות להסתמך אין כל התייחסות להסכמים אלה.

124. זאת ועוד באישור זכויות אחר **משנת 2010** נרשם כאילו הזכויות בדירות אלה נמכרו למר יוסף דיאמנט (ר' ת/11 וכן עמ' 5 לפרוט' מיום 15.10.13) ואין כל זכר לזכויות הנטענות של שפור או מר שהב. כך גם בנ/3 מכתב תשובה משנת **2011** טענה השותפות כי הזכויות נמכרו למר יוסף דיאמנט.

125. במסמכים אחרים **משנת 2010** טענה השותפות כי הזכויות נמכרו למר יוסף דיאמנט (ת/11 ונ/3).

126. מנגד השותפות טענה כי כבר בשנת **1988** בוטלה מכירת הזכויות למר דיאמנט וכי הזכויות בדירות חזרו אליה ונמכרו אחר כך למר שהב (עמ' 25 ש' 25 – 28 לפרוט' מיום 15.10.13).

127. הנה כי כן כיצד טוענת השותפות / החברה המשכנת שבשנת 2010 ובשנת 2011 זכויותיה נמכרו למר דיאמנט (והדבר אף מופיע באישורי הזכויות) ובד בבד טוענת בסיכומיה כי:

*"כל הזכויות בדירות שנמכרו לאותו מר דיאמנט חזרו לבעלות הנתבעת ונמכרו פעם נוספת על ידה לחב' ביסוד של הנתבע 2 וזאת בהסכם מיום **23.2.88**"* סעיף 212 לסיכומי הנתבעת – השותפות, ההדגשות אינן במקור).

128. זאת ועוד, מאישורי הזכויות האחרונים שהנפיקה השותפות בשנת 2013 ובשנת 2012 (נ/2, נ/3 ות/10) נרשמה הערת אזהרה לטובת אחדות שהב מכוח הסכם **משנת 1988 בלבד** ואין כל התייחסות להסכמים משנת 1989 ומשנת 1993 (עמ' 24 ש' 35 – 36, פרוט' מיום 15.10.13).

129. **התוצאה** – לא ניתן להתבסס על אישורי הזכויות שהנפיקה השותפות ביחס לדירות הנופש לצורך סעיפים 58 ו-77א לחוק. יש לזכור כי עסקינן באישורי זכויות שמוציאה



השותפות בשם השותפות שהיא גם החברה המשכנת של הבית המשותף. לא הוכח כי מר שהב הינו מוטב הערת אזהרה אשר זכותו עשויה להשתכלל לכדי זכות קניינית.

130. מכל אלה עולה כי בענייננו, לא הוכח קיומו של מחזיק בדירות כפי שפורט לעיל.

131. למעלה מן הדרוש אציין, כי לטעמי לצורך הגדרת "בעל דירה" בסעיף 77א לחוק ובזיקה לסעיף 58 לחוק יש לבחון מבחינה מהותית מיהו בעל הזכות הקרובה ביותר לזכות הקניינית, עליו תוטל החובה מכוח סעיף 58 לחוק.

132. בחינת קיומו של בעל זכות קניינית בבית שאינו רשום כבית משותף צריך לטעמי שתעשה בהתאם למאפייניה של הזכות הקניינית כפי שזו נקבעה בפסיקה.

133. בית המשפט העליון התייחס לא אחת למאפייניה של הזכות הקניינית, כך למשל נפסק בע"א 2850/99 בן חמו נ' טנא נוגה בע"מ, פ"ד נד(4) 849 .:

**"...אייחד דברים למאפייניה של זכות קניינית.
זכות קניינית**

9. הגדרתה של זכות קניינית בעייתית היא, ולא מעט יגעו בתי-משפט ומלומדים בניסיונות להגדירה ולקבוע את מאפייניה של זכות זו. על-מנת לזהותה ניתנו בה סימנים, בין היתר: עבירות; עצמאות; מיידיות; כפיפות הזכות לעקיבה; עדיפות על כל זכות אחרת וייחודיות. הרשימה אינה סגורה..." (ההדגשות אינן במקור).

134. במילים אחרות, יש לבחון מבחינה מהותית מיהו בעל הזכויות שבידיו מארג הזכויות הקרוב ביותר לזכות הקניינית בדירה, ובהתאם הוא זה שיחוייב בתשלומים לפי ס' 58 ו-77א לחוק, כאמור לעיל.

135. על דרך ההיקש ניתן ללמוד מהפרשנות שניתנה לתיבה: "מחזיק מטעם בעל הדירה" שבסעיף 72(ג) לחוק המקרקעין, בפסק הדין בע"א 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח ובניין בע"מ ואח' נ' יום טוב עבוד שבבי (1987) בע"מ ואח' (לא פורסם). שם נקבע ע"י כב' השופטת אסתר חיות כי:

"כי המחוקק ביקש להחיל את הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין ובכללן הוראות סעיף 58 הדנה בחובתו של בעל דירה לשלם את הוצאות ההחזקה, על מי שזיקתו לדירה היא זיקה הקרובה מאוד לזיקה קניינית כגון חוכר לדורות או חוכר משנה לדורות. לקטגוריה זו, ניתן להוסיף גם מי שהתקשרו עם בעלים או חוכר של דירה בחוזה לרכישת זכויותיו, וכבר קיבלו בה חזקה אך טרם השלימו את רישום הזכויות על שמם. במילים אחרות, נראה כי צדקה המפקחת הנכבדה בקבעה כי המונח "מחזיק מטעם בעל הדירה" שבס' 72(ג) משמעותו מחזיק, שיש לו זיקה "מעין קניינית" או "קניינית בפוטנציה" לגבי הדירה. פירוש זה הינו פירוש נכון ההולם את הוראות החוק הרלבנטיות ואת גדר הסמכות



המצומצם שהוענק למפקח" (ר' גם ע"א (מחוזי ת"א) 2572/06 זליג שמשון נ' נציגות הבית, פורסם בנבו, שם גם צוטטו החלקים הרלבנטים מפסה"ד צ.ה.ר.")

136. מהראיות שהוצגו בפני ומההסכמים שצורפו, עולה כי עיקר מאפייניה של הזכות הקניינית בדירות נשוא ההליך נותרו בידיה של השותפות במועדים הרלבנטיים לתביעה, ועל כן החובה לשאת בתשלומים לפי סעיף 58 לחוק צריכה לחול עליה.

137. הדברים שאמרתי לעיל מתייחסים אך ביחס להגדרת "בעל דירה" לצורך סעיף 58 לחוק, בבתים שאינם רשומים כבתים משותפים, ואף מתיישרים עם הפרשנות התכליתית השואפת לקיומה של הרמוניה משפטית ביחס לשתי ההגדרות של "בעל דירה" (זו שבבית הרשום כבית משותף וזו הקבועה בסעיף 77א לחוק) וכן של "מחזיק" (זו שבסעיף 72ג) ובהגדרת "בעל דירה" בסעיף 77א). על אלה יש להוסיף כי יש לשאוף לקיומה של וודאות ובהירות ביחס להגדרת "בעל דירה" כדי שתשלומי הועד ישולמו במועד וללא בעקבות הליכים ממושכים כמו ההליך הנוכחי.

138. באשר לתשלומי ועד בית, מצביע המלומד א' איזנשטיין על החשיבות לפיה ההליכים המשפטיים הנדרשים לצורך גביית דמי וועד בית יהיו הליכים פשוטים ולא יתארכו מעבר לנדרש:

"בעל דירה שנתבע לשלם את חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, אינו רשאי לטעון טענת קיזוז כשם ששותף במקרקעין רשאי לטעון. זאת מכיוון שהרכוש המשותף הצמוד לדירות וטפל להן, אי החזקתו בצורה תקינה כתוצאה מטענת קיזוז עשויה להתברר כעבור זמן ממושך ועלולה לפגוע קשה בדירות ובאיכות חיים של בעליהן" (א' איזנשטיין, "ייסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי – בתים מושתפים", בעמ' 334).

139. בין היתר, בשל כך נפסק, כי בעל דירה אינו רשאי להתנות את תשלום הוצאות האחזקה בקיום חובות אחרים כלפיו (ר' למשל רע"א 294/87 דר' שלום עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה ירושלים וע"א 1133/03 קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף תק-מח 2004 (2) 3196 וכן ע"א 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף). בעל דירה אף אינו רשאי לקזז חובות אחרים של הנציגות כלפיו, כנגד חוב דמי וועד בית (כך למשל ר' החלטת המפקח א' סילברמן בתיק 226/12 נציגות הבית המשותף נ' אליעזר אהרונוב, פורסם באתר משרד המשפטים).



140. התכלית של הלכות אלה הינה כי דמי הועד ישולמו במועד, באופן שוטף, וזאת כדי לאפשר לנציגות התנהלות בסיסית ושוטפת לצורך תחזוקת הרכוש המשותף לרווחת כלל דיירי הבית המשותף.

141. אין באמור לעיל כדי להשפיע על תוצאות פסק הדין, שכן ממילא בנסיבות המקרה לא קיים ולא הוכח קיומו של מחזיק אחר בדירות, גם לא בהתאם להגדרה הרחבה יותר שבסעיף 77א לחוק במועדים הרלבנטיים לתביעה.

טענות נוספות של השותפות:

הליך קודם

142. השותפות טענה כי התובעת עצמה ראתה במר שהב, בעלים של הדירה וזאת מכוח הליך קודם משנת 1998 (ת"א 1248/98 **ועד הדיירים ואח' נ' דירות נופש ואח'**, כתב התביעה צורף כנספח יא לכתב ההגנה).

143. אלא שכתב התביעה מתייחס לתקופה אחרת, כ-10 שנים לפני התקופה הנוכחית, ודי בכך כדי לדחות טענה זו. בנוסף ולמעלה מן הדרוש, כתב התביעה עיקרו בקבלת צווי עשה שונים וכן סעד הצהרתי בעניין חיוב בדמי שימוש. בנוסף, גם השותפות עצמה נתבעה שם, ולא ברור כיצד הסתים ההליך שם.

זהות החייב על-פי עיריית טבריה

144. השותפות ביקשה לטעון כי בהתאם לאישורים שהמציאה מעיריית טבריה (האישורים שצורפו להודעה שהגישה ביום 14.11.2013) הרי שיש לראות במר שהב כבעלים של הנכס. יש לדחות טענות אלה. אפילו החייב בהתאם לרישומי העירייה הינו **'אחדות לב' הגליל'** אין בה כדי ללמד דבר, מה גם שזהות החייב הינה שילוב שמותיהם של שני הנתבעים.

145. בכל מקרה, מי שחב בתשלום ארנונה וחובות מים לעירייה אינו בהכרח מי שחב בתשלום דמי ועד בהתאם לחוק המקרקעין.

146. כך למשל ידוע כי פעמים רבות שוכר הדירה הוא החייב בתשלומי ארנונה ומים, ומנגד השוכר אינו מי שחב בתשלום הוצאות האחזקה לפי סעיף 58 לחוק.



147. בעניין זה ר' למשל פסק דינו של כב' המפקח א' סילברמן בת"א 384/12 נציגות הבית המשותף נ' יוסי פתיה (פורסם בנבו):

"לא בכדי קבע המחוקק כי החבות בתשלום מיסי נציגות מוטלת על בעל הדירה דווקא – חובת התשלום על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין קשורה לבעלות בנכס ולא לחזקה בו. כך למשל, אין כל השפעה על מידת השימוש שעושה בעל דירה בדירתו או ברכוש המשותף על חבותו בתשלום מיסי הנציגות - אפילו הדירה ריקה מאדם, אפילו לא נעשה כל שימוש ברכוש המשותף, עדיין מחויב בעל הדירה לשלם את חלקו היחסי במיסי הנציגות. כאשר החבות קשורה לבעלות בנכס ולא לחזקה או השימוש בו, הרי שנכון הוא גם כי בעל הדירה יהיה זה אשר יחוב בתשלום כלפי הנציגות, ולא השוכר (להבדיל, למשל, מתשלום מיסי הארנונה)..." (ההדגשות אינן במקור)

148. זאת ועוד, לאותה הודעה מיום 14.11.2013 צורפו גם אישורים המעידים על חובות מס שבח של השותפות בחלקה נשוא התביעה. מכאן שלא הוכח כי אין מדובר בחובות מס שבח בגין הדירות נשוא ההליך, ולא ניתן לקבוע ממצאים על בסיס האישורים שהומצאו ביחס לדירות נשוא ההליך.

149. השותפות גם לא צרפה מכתב בו דיווחה לועדה המקומית על מכירת הדירות לצורך קבלת אישור לעניין היטל השבחה או דיווח לעירייה על מכירת הדירות.

הודאת שהב בכתב ההגנה לזכויות בדירות

150. השותפות טענה כי הנאמן בעצמו הודה כי למר שהב זכויות בדירות הנופש בסעיף 34.6 לכתב הגנה שם נרשם כי **"הח"מ מסכים עם טענות נתבעת 1 כי הדירות אינן שייכות לה אלא לחייב"**.

151. אלא שבהמשך ביקש הנאמן לתקן עניין זה ולאחר עיון במסמכים השונים טען כי:
"שמונה יחידות הדיור במגדל ב' של לב הגליל... אינן שייכות לאחדות... משכך אין לו כל זיקה לנכסים אלו ואין לחייבו בגין בדמי אחזקה" (וכן ר' סעיף 68 לסיכומי הנאמן)

152. אין באמור בכתב ההגנה של הנאמן, כדי לבסס זכות קניינית בדירות נשוא ההליך לאור מכלול הראיות שהוצגו לעיל.

153. הנאמן הוסיף וציין כי מאז מונה לתפקידו לא איתר את החייב ולא הצליח לשמוע את גרסתו (סעיף 5 לסיכומי הנאמן). זאת ועיקר, בחינת זהות הבעלים של הדירה כהגדרתה בחוק המקרקעין תעשה בהתאם לראיות עצמן ולא על בסיס הנטען בכתבי הטענות או בכתב ההגנה בלבד. כך גם מקובלים עלי הסבריו של הנאמן מדוע לא הוגשו תצהירים מטעמו בהעדר ידיעה ישירה של העובדות הצריכות לעניין.



154. נוכח מורכבות העניין והצורך לבדוק נתונים רבים יש לדחות את טענת השותפות כי הנאמן מבקש לאחוז בחבל משני קצותיו. הנאמן בסופו של דבר אישר כי לחייב לא היו זכויות בדירות בתקופה נשוא ההליך.

שיהוי ונזק ראייתי

155. יש לדחות את טענת השותפות כי דין התביעה להדחות מחמת שיהוי או מאחר שנגרם לה נזק ראייתי. כתב התביעה המתוקן השני הוגש ב-28.6.2012 כאשר בתצהיר מטעמה הסתפקה התובעת בתקופת חוב שמינואר 2008 ועד סוף 2012 כולל. כתב התביעה המקורי הוגש בשנת 2011 (ביום 3.8.2011) או אז ידעה כבר השותפות על טענות התובעת.

156. בנוסף כאמור, השותפות מלבד היותה חוכרת של הדירות שימשה ומשמשת גם כחברה משכנת של הבית המשותף. על כן חובה עליה להמשיך ולשמור את כל המסמכים הרלבנטיים ביחס לזהות בעלי הזכויות הקנייניות בדירות השונות וזאת עד להשלמת רישום הזכויות בפנקסי המקרקעין. על כן יש לדחות טענה לשיהוי או נזק ראייתי שנגרם לה.

157. זאת ועוד, טענת השיהוי ו/או הנזק הראייתי בנסיבות המקרה אף מועלות בחוסר תום לב שכן נראה כי השותפות מנסה לנצל את חלוף הזמן כדי לא למסור את מלוא המידע החיוני להליך, כך למשל ביחס להסכם משנת 1993.

שיפוט ותיקון המעליות

158. התובעת ביקשה לחייב את השותפות, בנוסף על דמי הועד החודשיים, גם בהוצאה נוספת שנאלצו בעלי הדירות לשאת בה במהלך תקופת התביעה, והיא עבור שיפוץ המעליות בבית בסכום של 510,000 ₪.

159. השותפות טענה כי לצורך כך נדרשה הסכמתה, שכן אין מדובר ב"אחזקה תקינה" כמשמעותה בסעיף 58 לחוק. אלא שטענות הנתבעת בעניין זה הן בגדר הרחבת חזית, שכן אלה לא נטענו בתצהיר או בכתב ההגנה ועל כן די בכך כדי לדחותן.

160. בנוסף, הסכום שהיה על כל בעל דירה לשלם הוא בסך 7,000 ₪, כאשר הסכום התחלק לשנתיים (2009 ו-2010). על פניו לא ניתן לראות בסכום זה כסכום גבוה במיוחד המחייב הסכמת כל בעלי הדירות. כמו כן, אין מדובר בהתקנת מעלית אלא בחידושה, וממילא לא הובאו ראיות לסתור טענה זו של התובעת. לא הוכח על כן כי אין מדובר ב"אחזקה תקינה" כמשמעותה בסעיף 58 לחוק.

161. אשר על כן יש לדחות את טענות הנתבעת בנוגע לחיוב הנתבעת בחלקה היחסי בגין שיפוץ המעליות.



הערה לסיום - בעלי זכויות הטיים שרינג

162. מאחר שהתובעת לא ביקשה לחייב את הנתבעת עבור כל דירה בשלמות (אלא רק לפי אחוז החכירה שנותר בידה) אינני נדרש להכריע בשאלה האם יש לחייב את בעלי זכויות ה"טיים שרינג" ביתרת התקופה, מה גם שאלה לא נתבעו ולא צורפו החוזים ביחס לאותם בעלי זכויות.

סיכום הנטלים הראייתיים:

163. במכלול הראיות שהוצגו בפני ולאחר ששקלתי את הנטלים הראייתיים שחלים על כל צד, הגעתי לכלל מסקנה כי במועדים הרלבנטיים לתביעה יש לראות בשותפות הגליל כבעלים של הדירות לצורך חיובה בתשלום ההוצאות שנקבעו בהתאם לסעיף 58 לחוק. 164. בעניין זה אוסיף כי ההלכה מבחינה בין נטלי ההוכחה ונטל השכנוע לבין נטל הבאת הראיות (ר' דנ"א 1516/95 **רינה מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה**, פ"ד נב(2) 813, 832, ע"א 78/04 **המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ** (פורסם בנבו), סקירה בעניין בתיק (נצ" 4/05 **נציגות הבית המשותף נ' ישראל בלזר** (פורסם בנבו) ע"פ 28/49 **זרקא נ' היועץ המשפטי פ"ד ד 504**).

165. נטל השכנוע מבטא את החובה המוטלת על בעל-דין להוכיח את טענותיו. הצד שעל כתפיו רובץ נטל זה נדרש לשכנע את בית-המשפט באמיתות טענתו, ואם ייכשל בכך – טענתו תידחה (ע"א 641/66 **אריה ואח' נ' קליבנסקי ואח'**, פ"ד כא(2) 358, בעמ' 363 וד"נ 4/69 **נוימן ובניו חברה לביטוח בע"מ נ' כהן ואח'**, פ"ד כד(2) 229, בעמ' 290. נטל הבאת הראיות המבטא נטל קל יותר, בא רק להבהיר על מי מהצדדים, בשלב מסוים זה או אחר של המשפט, רובצת חובה להציג את ראיותיו.

166. נטל הבאת הראיות, להוכחת טענה כלשהי, מונח על כתפי בעל הדין המעלה את אותה טענה. טענת ההגנה העיקרית של השותפות הייתה כי העבירה את זכויותיה וכי התרוקנה מכלל זכויותיה במועדים הרלבנטיים לתביעה ולשיטתה כבר **בשנת 1988** נותרה ללא זכויות כלשהן בדירות נשוא התביעה. טענה זו הופרכה לגמרי.

167. נטל השכנוע להוכחת זהותו של "בעלים" של דירה, חל על התובעת. התובעת הרימה את נטל השכנוע שהיה מוטל עליה ואת נטל הבאת הראיות; לאחר שהוכח כי השותפות הייתה זכאית להירשם כחוכרת של הדירות וחתמה על חוזי חכירה עם רמ"י. עוד הוצגו הסכמים המלמדים על ביטול הסכמי המכר עליהם ביססה השותפות את טענותיה.



168. כאמור בענייננו, השותפות כלל לא טענה כי מכרה את זכויותיה בדירות בהתאם לחוזה משנת 1993 והתעלמה מחוזה זה באופן בולט. השותפות מצידה לא הוכיחה כי החוזים המאוחרים קוימו בפועל וכי השותפות לא ביטלה הסכמים אלה, גם כן. לא הוצגו אסמכתאות לפיהן ביקשה השותפות להעביר את הזכויות בדירות נשוא ההליך בכפוף להמצאת אישורי מסים.

169. השותפות בחרה להביא תצהיר של מר יצחק שני על אף שהעד לא היה בקיא בפרטים מהותיים רבים. השותפות גם לא הציגה אסמכתאות כלשהן המעידות על תשלומים שביצע מר שהב או חברת שפור על חשבון ההסכם משנת 1989 או משנת 1993.

170. בנוסף, השותפות לא הציגה מסמכים מהותיים רבים, שחזקה כי היו אמורים להיות ברשותה לצורך ביסוס טענותיה, לרבות אישורי מסים או לכל הפחות דיווחים לרמ"י, דיווחים לרשויות המס ולעיריית טבריה על מכירת הדירות, לצורך קבלת האישורים הדרושים להעברת הזכויות, בבוא היום.

171. על כן מכלול הראיות והעדויות שהוצגו בפני הגעתי למסקנה כי השותפות נותרה "הבעלים של הדירות" כהגדרת מונח זה בסעיף 77א לחוק בתקופה נשוא ההליך.

סכום התביעה

172. סכום חוב דמי הוועד הנומינאלי לכל דירה לשנה הינו 2,400 ₪ שנים 2008 – 2011 כולל (שנים מלאות – 12 חודשים) ובשנת 2012 הועלו דמי הוועד לשנה והם 3,000 ₪. התובעת טענה כי הוצאות דמי האחזקה חולקו באופן שווה בין הדירות.

173. לכך יש להוסיף 7,000 ₪ בגין שיפוץ המעלית לכל דירה (5,000 ₪ לשנת 2010 ו-2,000 ₪ לשנת 2009). כך שסה"כ החוב לכל דירה בגין התקופה נשוא התביעה עומד על 19,600 ₪ (סכום החוב הנומינאלי הכולל הינו בסך 156,800 ₪ לכל 8 הדירות יחד, כולל הוצאות שיפוץ המעליות (56,000 ₪ לכל הדירות)).

174. עם זאת, בניגוד לעמדת התובעת לא היה מקום להכפיל את סה"כ הוצאות האחזקה ב"ממוצע" אחוזי החכירה של כל הדירות יחד, אלא יש לבצע חישוב מדויק של אחוז החכירה של כל דירה (בשים לב לכך שהתובעת לא דרשה דמי אחזקה מלאים מכל דירה אלא אך ורק את שיעור החכירה החלקי של השותפות בהתאם לחוזים מול המינהל – ת/9א – 9ח וכן ס' 32 לסיכומי התובעת).



175. בנסיבות אלה, יש להכפיל באופן פרטני את הסך של 19,600 ₪ באחוז החכירה, כמפורט להלן:

מס' היח'	אחוז החכירה עפ"י החוזים עם רמ"י	החייב הנומינאלי בש"ח
2305	86.5	16,954
2203	77	15,092
2506	88.5	17,346
2405	71	13,916
2210	88.5	17,346
2310	86.5	16,954
2503	67	13,132
2505	83	16,268
	סה"כ	127,008 ₪

176. במכלול השיקולים מצאתי כי נכון יהיה לחייב את התובעת בהפרשי הצמדה וריבית החל מאמצע התקופה, קרי **מיוני 2010** עד לתשלום המלא בפועל גם ביחס להוצאות המעלית.

התוצאה -

177. אני מקבל את התביעה נגד הנתבעת 1 שותפות לב הגליל, אשר תשלם לתובעת סכום של **127,008 ₪** תוך 60 ימים מהיום כאשר לסכום זה יצורפו הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.6.2010 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

178. בנוסף, במכלול השיקולים לרבות אופן ניהול ההליך אני מחייב את הנתבעת 1, לשלם הוצאות משפט כדלקמן:

- א. לטובת התובעת הוצאות משפט בסך **12,000 ₪**
- ב. לטובת הנתבע 2, באמצעות הנאמן עו"ד כהן, **הוצאות משפט בסך 8,000 ₪**. סכומי ההוצאות הנ"ל ישולמו על ידי הנתבעת 1, תוך 30 ימים מהיום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי היום, כ"ו אלול תשע"ד, 21 ספטמבר, 2014 בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

יובל וסרקרוג

המפקח על רישום המקרקעין